

0001371-94.2017.8.26.0101

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Gustavo de Campos Machado

Comarca: Caçapava

Foro: Foro de Caçapava

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/10/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 138/2017 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 4884/2016 - Delegacia de Polícia de Caçapava

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Wallace Henrique dos Santos Conceição

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gustavo de Campos Machado

VISTOS.

WALLACE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Caçapava

Foro de Caçapava

Vara Criminal

Rua Marquês do Herval, 269, Caçapava-SP - cep 12281-510

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0001371-94.2017.8.26.0101 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001371-94.2017.8.26.0101

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 138/2017 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 4884/2016 - Delegacia de Polícia de Caçapava

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Wallace Henrique dos Santos Conceição

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gustavo de Campos Machado

VISTOS.

WALLACE HENRIQUE DOS SANTOS CONCEIÇÃO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, caput, c.c. artigo 14, inciso II, do Código Penal, porque, no dia 26 de dezembro de 2016, nesta cidade e comarca de Caçapava, tentou subtrair, para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com o uso de uma faca, bens pertencentes a vítima Tobias Antônio de Souza.

A denúncia foi recebida em vinte e nove de abril de 2019 (fls. 89/90) e ratificado seu recebimento em 15 de setembro de 2021 (fls. 128/130).

O réu foi citado pessoalmente (fls. 112) e apresentou resposta à acusação a fls. 116/117.

Durante a instrução, realizada virtualmente, foram ouvidas a vítima, bem como foi o réu interrogado. Em debates orais, o parquet pugnou pela condenação do réu, enquanto a defesa requereu sua absolvição (fls. 219).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A presente ação penal merece ser julgada procedente.

A materialidade delitiva encontra-se provada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 3/5), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 6), Laudo Pericial da Faca (fls. 8/9 e 26/28), Auto de Reconhecimento Fotográfico (fls. 72) e pela prova oral coligida em ambas as fases da persecução criminal.

A autoria desponta nítida e indubitosa, em que pese a negativa do réu.

Em interrogatório judicial, WALLACE HENRIQUE DOS SANTOS CONCEIÇÃO declarou que tem disse que tem 31 anos, é solteiro, tem uma filha, é ajudante geral, já foi condenado por roubo. Em relação aos fatos, negou a autoria do delito. Disse que mora no Pinus em Caçapava, local não muito bem visto, e não sabe o motivo de ter sido acusado e reconhecido pela vítima como o autor do delito.

A versão do acusado, além de vaga, não foi comprovada por nenhum elemento de prova, indiciário que seja, além de contrastar veementemente com a narrativa da vítima.

Com efeito, o ofendido TOBIAS ANTÔNIO DE SOUZA, em juízo, confirmou que, no dia, estava indo para o trabalho de fiscal noturno na Drogaria São Paulo quando um rapaz passou de bicicleta, abaixou o boné e logo pressentiu que fosse ser assaltado.

Ficou olhando, mas o rapaz virou e retornou em sua direção, apontando-lhe uma faca e exigindo que entregasse tudo. No entanto, o depoente estava com uma lanterna que dava choque, o que assustou o assaltante, que pediu desculpas e foi embora.

Encontrou com os policiais na sequência, contou-lhes do ocorrido e, passada meia hora, eles prenderam o assaltante na posse de uma faca, o qual admitiu a tentativa de roubo. O depoente reconheceu o indivíduo preso pela polícia na delegacia, o qual admitiu a autoria do delito, descrevendo-o como moreno, de boné, tendo plenas condições de reconhecê-lo hoje em dia. O réu se utilizou de uma faca grande de cozinha/açougueiro. Reconheceu a faca na delegacia. Procedido ao reconhecimento judicial, reconheceu o indivíduo de nº 2 - identificado como sendo o réu WALLACE - como autor do delito.

Lembre-se que em casos como o presente, a palavra da vítima assume especial preponderância, justamente porque, além de se tratar de infração cometida invariavelmente sem testemunhas oculares, ausente interesse concreto em incriminar pessoa que sequer conhecia.

Nesse sentido, confira-se:

"No campo probatório, a palavra da vítima de assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes" (TJSP - Apelação Criminal n.º 186.367-3 - Santo André - 2ª Câmara Criminal - Relator: Breno Guimarães - 04.09.95 - V.U.).

Pois bem!

A despeito da negativa do acusado, é importante considerar que ele foi reconhecido com absoluta certeza pela vítima em ambas as fases da persecução criminal e que foi preso, na data dos fatos e logo após o delito, após descritas suas características pelo ofendido, na posse da faca utilizada no crime.

Portanto, o conjunto probatório é robusto, permitindo demonstrar, com a segurança necessária, que o acusado praticou o crime de roubo tentado que lhe foi imputado, o que inviabiliza sua absolvição por insuficiência probatória.

Quanto às penas, na primeira fase, observo que as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, razão pela qual fixo a pena base no mínimo legal, a saber, 04 anos de reclusão, além de 10 dias-multa.

Na segunda etapa, ausentes atenuantes, mas presente a agravante da reincidência, porquanto o acusado possui condenação criminal transitada em julgado nos autos de 510-50.2013 (fls. 212/216), o que enseja novo acréscimo de 1/6, resultando no total provisório de 04 anos e 08 meses de reclusão, além de 11 dias-multa.

Na derradeira fase, ausentes causas de aumento, mas presente a causa de diminuição da tentativa. Considerando-se o inter criminis percorrido (relativamente próximo da consumação), reduzo as penas em 1/2, ensejando as reprimendas definitivas de 02 anos e 04 meses de reclusão e 05 dias-multa.

Inexistente nos autos elementos no que tange à situação econômica do réu, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, ou seja, um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, conforme exegese do artigo 49, §1º c.c. o artigo 60, caput, ambos do Código Penal, e deverá ser corrigido na forma da lei (CP, art. 49, §2º).

Diante da reincidência do acusado (autos nº 510-50.2013 - fls. 212/216), associado ao emprego de grave ameaça inerente ao tipo penal, inviável a substituição da pena corporal por restritiva de direitos.

Tendo em vista a reincidência (autos nº 510-50.2013 - fls. 212/216), nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º do Código penal, fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da pena.

DISPOSITIVO

Posto isto e do mais que dos autos consta, julgo procedente a presente ação penal e, em consequência, CONDENO o réu WALLACE HENRIQUE DOS SANTOS CONCEIÇÃO, qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, caput, c.c. artigo 14, inciso II, do Código Penal, às penas de 02 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 05 dias-multa, com correção na forma da lei.

Diante reincidência do acusado, associado ao emprego de grave ameaça inerente ao tipo penal, inviável a substituição da pena corporal por restritiva de direitos. Faculto ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Custas na forma da lei.

Com o trânsito em julgado: (i) expeça-se guia de execução; (ii) nos termos do Provimento n.º 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao IIRGD; (iii) oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inciso III, da Constituição Federal; (iv) notifique-se o réu para pagamento da pena de multa; (v) não sendo reclamados eventuais objetos apreendidos, estes serão destinados à leilão/doação, tal como previsto no artigo 123 do Código de Processo penal e artigo 517 das NSCGJ, independente de nova intimação; (vi) expeça-se certidão de honorários em favor do i. advogado nomeada nos autos.

P.R.I.C.

Caçapava, 27 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA